

שלום יוסף גלבר יצחק מרדכי הכהן רובין

תיקון מכונית בחול המועד

ד. וע"ע בחידושי הריטב"א מו"ק דף י"א ע"א שכתב דאם באו גשמים והבית דולף מותר לתקנם כדרכו [פירוש אף במעשה אומן] שאין אדם דר במועד בדירה סרוחה, ועוד שאין לך דבר האבד גדול מזה.

והיינו שהריטב"א נקט דתיקון גג הבית כדי שלא ידור האדם בדירה שהדלף יורד לתוכה נחשב כצרכי הגוף, הואיל ואין אדם דר בדירה סרוחה.

ה. אמנם נראה שאין ללמוד מדברי הרמב"ן והריטב"א היתר לתקן את ברזלי הסוס במעשה אומן כדי שיוכל לרכב עליו לצורך המועד, דנימא שחשיב כצרכי הגוף הואיל ואם ילך ברגליו יתעייף, זה אינו, דאמרין ליה שיישב בביתו ולא ילך, שהרי עצם מטרת יציאתו מביתו אינה בגדר "הנאת הגוף" רק בגדר צורך המועד, וצורך המועד אינו מתיר מעשה אומן. ולא התירו הראשונים צרכי הגוף אלא כאשר המלאכה מועילה באופן ישיר לצורך תיקון גופו.

וכן מוכח מסתימת דברי הראשונים והפוסקים, דאם היתה כוונתם להתיר גם מעשה אומן לא היו שותקים מלכתוב חידוש גדול זה ולבאר את טעמו.²

איסור תיקון מכונית במועד במעשה אומן

ו. ולפי הנ"ל נראה דאסור לתקן מכונית בחול המועד במעשה אומן, אף אם רוצה לנסוע בה לצורך המועד. ואף אם מחמת קלקול המכונית תתמעט אצלו ואצל משפחתו שמחת הרגל, אין זה בכלל צרכי הגוף להתיר מעשה אומן, דשמחת הרגל חשיבא כצרכי המועד אך אינה בגדר צרכי הגוף.

לחפור נברכת הכובסין לצורך כיבוס דבר המותר, מ"מ בתיקון הקולמוס ליכא כ"כ מלאכה וה"ה לשרות דיו עכ"ל. ולכאורה יש ללמוד מדבריו דההיתר של תיקוני רכיבה הוא משום "צורך המועד" ולמד המג"א דגם מכשירי צורך המועד מותרין, דאי נימא דההיתר של תיקוני הרכיבה הוא אף במעשה אומן ומשום דהוי כצרכי הגוף, לא היה למג"א להביא ראיה ממכשירי צורך הגוף למכשירי צורך המועד.

תיקון פרסות הסוס במועד

א. בגמ' במסכת מו"ק דף י' ע"א איתא אפילו סוס שרוכב עליו וחמור שרוכב עליו מותר ליטול צפורניים בחולו של מועד, וכתבו התוס' שם ע"ב ד"ה למישקל, דה"ה דלדין מותר לתקן ברזלים [היינו לחבר את פרסות הסוס לרגליו, או לתקן אם נחלש חיבורן]¹, ועיין רא"ש פ"ק דמו"ק סי' י"ט שכתב דאיירי באדם שרגל ברכיבה ואינו למוד ללכת ברגליו וצריך לרכב לצורך המועד, והוסיף הרא"ש דה"ה לתקן ברזלי רגליו וכן לתקן את האוכף והרסן אם הוא צריך לרכב לצורך המועד ובלבד שלא יכין מלאכתו למועד.

ב. והנה בהלכות חול המועד קיימא לן דאין להתיר מלאכה לצורך המועד אלא במעשה הדיוט ולא במעשה אומן, ואם כן נראה פשוט דמה שהתירו תוס' והרא"ש תיקון הברזלים מיירי במעשה הדיוט, דגם ההדיוטות היו רגילים במלאכה זו. ומש"כ הרא"ש דמיירי באדם שאינו למוד ללכת ברגליו, היינו משום שאם אדם זה למוד ללכת ברגליו אין תיקון הברזלים נחשב כצורך המועד כלל [ולא מיירי בדרך רחוקה אלא בדרך קצרה שהיו בני אדם רגילים לילך ברגליהם בדרך כזו].

ג. והנה הרמב"ן בליקוטים למסכת מו"ק כתב דהא דאמרו בגמ' דף ח' ע"ב דאשה כוחלת ופוקסת, היינו משום שעשו את קישוט הגוף כאוכל נפש, והוסיף הרמב"ן דה"ה דאלו שהוזכרו במשנה דמותרים להסתפר במועד היינו אף על ידי אומן כיון שהנאת הגוף הוא, ודומיא דאוכל נפש.

ומבואר מדברי הרמב"ן שצרכי הגוף ודברים הנעשים להנאת הגוף דינם כצורך אוכל נפש ומותרים אף במעשה אומן [ולכן מותר לתקן בחול המועד תיקוני אינסטלציה אף על ידי אומן כדי שיוכל לרחוץ גופו במועד].

¹ ופשוט דאין כוונת הראשונים במה שכתבו "לתקן הברזלים", לייצר מתחילה את פרסות הסוס, דלשון "תיקון" הברזלים היינו לחברם ולהתקנים אם נתקלקלו.

² ועיין מג"א סי' תקמ"ה ס"ק כ"ו [הובא במשנ"ב שם ס"ק מ"ה] דכל מה שמותר לכתוב מותר לעשות קולמוס ודיו לכך כמ"ש ריש סי' תקל"ו ברכיבה, והוסיף דאף דלא קיימ"ל כרש"י ורמב"ם המתירים

הוצאת ממון לצורך שכירות רכב או מונית אי חשיבא דבר האבד

ז. ואף אם מחמת צורך המועד יצטרך לשכור מונית כדי להגיע למחוז חפצו, נראה שאין זה בגדר דבר האבד, שהרי אם ישב בביתו לא יהיה לו הפסד כלל, ואם כן אינו בא לתקן את המכונית משום דבר האבד [הפסד ממון] אלא משום צורך המועד, וכאמור צורך המועד אינו מתיר מעשה אומן.

ח. ואם נסע מביתו עם מכונית ונתקלקלה בדרך, והמכונית נמצאת מחוץ לעיר במקום שאם ישאירנה שם עלולה היא להיגנב או להינזק, יזמין חברת גרר שתיקח את המכונית למוסך או למקום שמור, ואף אם הגורר נצרך למלאכת אומן כדי לבצע את פעולתו הרי זה מותר מפני שחשיב כדבר האבד, אך לא יתקנה במלאכת אומן במועד.

ט. אם המכונית נמצאת במקום שמור [או שהגרר הביאה למקום שמור] אך כדי לחזור לביתו יצטרך להוציא הוצאות מרובות ואם יתקנו לו את המכונית במעשה אומן לא יצטרך להוציא הוצאות אלו, יש לעיין אי חשיב כדבר האבד, שהרי אם ימתין מלתקן את המכונית עד לאחר המועד יצטרך להוציא עכשיו הוצאות מרובות לצורך הנסיעה לביתו, אך אם יתקן את המכונית מיד לא יצטרך להוציא את הוצאות הנסיעה לביתו. והכא לא שייך לומר שישאר במקום שנמצא ולא יחזור לביתו, דנראה פשוט שהחזרה לביתו, שלא יצטרך לשהות בבית אחרים, חשיבא ברוב פעמים כצרכי הגוף [ולא רק כצורך המועד גרידא], ולו יצויר שלצורך החזרה לביתו היה צריך לעשות מלאכה במעשה אומן היה הדבר מותר כשאר מלאכת לצרכי הגוף.

ומעתה כיון שעובדות לפני אדם זה שתי אפשרויות, האחת לתקן את רכבו עתה במעשה אומן, והשניה להוציא הוצאות מרובות לצורך הנסיעה לביתו ולתקן את הרכב אחר המועד, ויל"ע אם כהאי גוונא יש לחושבו כדבר האבד, וצ"ע.

אמנם אם הוצאות הנסיעה לביתו אינן מרובות כגון שהוא נמצא במקום קרוב, נראה דאין זה בכלל דבר האבד.

תיקון מכונית במעשה אומן על ידי נכרי

י. נראה שאין לתקן מכונית בחול המועד במעשה אומן אף על ידי אומן נכרי, כשאר מלאכות בחול המועד האסורות אף על ידי נכרי.

תיקון תקר

יא. תיקון תקר הוא מעשה אומן ודינו כשאר תיקון מכונית שנתבאר דינו לעיל.

החלפת גלגל

יב. נראה שהחלפת גלגל אינה בגדר עשה אומן אלא הוי מעשה הדיוט ויש להתירה לצורך המועד.

ניקוי רכב

יג. אם המכונית מלוכלכת באופן הניכר, מותר לנקותו במועד משום שניקוי מכונית הוא מעשה הדיוט [אף במכשירים המיוחדים לכך] ומותר לצורך המועד, ובלבד שלא יכוין מלאכתו למועד.

אף ע"י אומן ישראל ולמה הצריך אומן נכרי, ועוד דלכאורה אם ישב בביתו ולא ילך לא ינזקו רגלי הסוס, ולמה התיר לילך לצורך המועד באופן שמחמת זה נכנס הדבר לגדר דבר האבד. והנה מתחילת דברי שבלי הלקט הנ"ל מבואר דלא היה ברירה ליה כלל אם הברזלים האלו נחוצים, ואפשר דר' יצחק בר' יהודה נטה טפי לומר שהם נחוצים אך כיון דלא פסיקא ליה בתורת ודאי שהם נחוצים לכן התיר רק ע"י אומן נכרי. ואפשר דגם לדידיה אי כאן מעשה אומן גמור ולכן לא הצריך את האדם לישב בביתו ולהימנע לילך בדרך עם הסוס, דכשם שמשמע מדברי התוס' והרא"ש דתיקון הברזלים אינו מעשה אומן אלא מעשה הדיוט, נטה גם הוא לומר כן, ולכן לעשות זאת ע"י אומן נכרי.

² ובספר שבלי הלקט הלכות חול המועד סי' רכ"ג כתב וז"ל, ועל מה שנוהגין לתקן את פרסת הסוסים בנגרי ברזל, מוצאתי למפרש אחד שפירש גבי נתינת הברזלים שקורין פארייר אין לנו כח להתיר, דאמרינן כי התירו נטילת צפרניים של סוס וחמור שצריך להם, הני מילי נטילת צפרניים דוקא, ושמא לא היה מנהגם כי השתא שאין נטפלין בלא נתינת ברזל, וליכא להקל בדבר דאיכא במלאכת חול המועד איסורא דאורייתא. ורבינו יצחק בר' יהודה זצ"ל פירש שמותר לתקן פרסת הסוס בנגרי ברזל, דיש לומר כדבר האבוד דמי ומותר ע"י אומן נכרי לצורך המועד וכו' עכ"ל. והנה מש"כ השבלי הלקט בשם רבינו יצחק בר' יהודה דהוי כדבר האבד, לכאורה הוא משום שרגלי הסוס ייפצעו אם לא יהיו ברזלים ברגליו, אך צ"ב דאי חשיב דבר האבד יהיה מותר